

1500227-26.2019.8.26.0623

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARINA SILOS DE ARAUJO

Comarca: Vargem Grande do Sul

Foro: Foro de Vargem Grande do Sul

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 07/01/2022

... atribuindo a Caíque a prática do tráfico de drogas em um bar localizado em frente ao Cristo Redentor. Afirmou a testemunha que Caíque já era pessoa conhecida nos meios policiais em razão da prática do tráfico. Na data dos fatos, estavam em patrulhamento pelo local visando combater o tráfico de drogas, ocasião em que visualizaram Caíque. Ao perceber a presença da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Vargem Grande do Sul

Foro de Vargem Grande do Sul

1ª Vara

Av. Walter Tatoni, nº 343, Vargem Grande do Sul-SP - cep 13880-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500227-26.2019.8.26.0623 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500227-26.2019.8.26.0623

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2283324/2019 -

DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL, 7684321 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL, 1562/19/708 -

DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL, 2283324 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL, 1562/19/708 -

DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL, 2283324 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL, 1562/19/708 -

DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL, 2283324 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL, 1562/19/708 -

DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL, 241/2019 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIQUE MARTINS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARINA SILOS DE ARAUJO

Vistos.

CAIQUE MARTINS, qualificados nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput da Lei n. 11.343/06, porque, no dia 27 de setembro de 2019, por volta das 22h10, na Rua Rio Grande do Sul, 498, Jardim Fortaleza, nesta cidade e comarca de Vargem Grande do Sul, trazia consigo 05 (cinco) porções de cocaína, pesando cerca de 7,7g e 07 (sete) porções de Cannabis sativa L, a popular "maconha", pesando

cerca de 7g, para fins de mercancia e entrega a terceiros, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Narra a denúncia que era de prévio conhecimento de policiais militares, mediante denúncias anônimas, de que o denunciado praticava o tráfico de drogas em um bar (defronte ao Cristo Redentor) localizado em região marcada pelo intenso narcotráfico. No dia dos fatos, policiais militares que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos com o fim de coibir a prática da narcotráfica visualizaram Caíque, que, ao perceber a presença dos agentes públicos, retirou do bolso um objeto e atirou sobre o telhado da residência de numeral 498. Ato contínuo, evadiu-se do local. Os policiais militares conseguiram abordar Caíque e, ao submetê-lo à busca pessoal, encontraram em seu poder a importância de R\$112,00 (cento e doze reais). Em seguida, os agentes públicos foram até o local onde a droga tinha sido descartada, sendo que apreenderam 07 porções de maconha e 05 porções de cocaína. Notificado (fls. 70), o denunciado apresentou defesa preliminar (fls. 75/82) e a denúncia foi recebida (fls. 105/106), prosseguindo-se com regular citação e intimação (fls. 134).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, bem como interrogado o réu (fls. 139/140).

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela parcial procedência da ação, com a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 (fls. 155/158). Por sua vez, a defesa postulou a absolvição com lastro no artigo 386, V ou no artigo 386, VII do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/06 (fls. 164/173).

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva procede em parte.

De fato, conquanto os laudos de fls.58/60 e 61/63 atestem que as substâncias apreendidas são entorpecentes, dos elementos constantes dos autos não se pode extrair, com a certeza necessária, que as drogas tinham como destino a traficância. Em Juízo, ouvido sob o manto do contraditório e assegurada a ampla defesa, o acusado confirmou que as drogas apreendidas lhe pertenciam, mas afirmou que eram destinadas ao próprio consumo, sendo que adquiriu a maconha por R\$ 10,00 e R\$ 20,00 pela cocaína. A prisão ocorreu quando, em uma sexta-feira, estava saindo da casa de seu primo e que o dinheiro encontrado era proveniente de seu trabalho.

Com efeito, a negativa do réu quanto à prática do tráfico de drogas não restou infirmada pelo conjunto probatório.

O policial militar Arthur de Oliveira Thomaz relatou que receberam denúncias anônimas atribuindo a Caíque a prática do tráfico de drogas em um bar localizado em frente ao Cristo Redentor. Afirmou a testemunha que Caíque já era pessoa conhecida nos meios policiais em razão da prática do tráfico. Na data dos fatos, estavam em patrulhamento pelo local visando combater o tráfico de drogas, ocasião em que visualizaram Caíque. Ao perceber a presença da viatura, o acusado retirou de dentro do bolso um objeto e o arremessou sobre o telhado de uma residência e, na sequência, saiu correndo. Fizeram o acompanhamento e alcançaram Caíque que, ao ser indagado sobre o que havia atirado sobre o telhado, afirmou que se tratava de cocaína e maconha, drogas estas destinadas ao seu uso, e não ao tráfico.

Localizaram 07 porções de maconha e 05 microtubos que continham cocaína. Também apreenderam dinheiro e um telefone celular.

No mesmo sentido foi o depoimento de Amauri Locatelli Francisco, também policial militar.

Destarte, restou demonstrado, de maneira inequívoca, que as drogas, realmente, foram apreendidas e que eram de propriedade do réu, como ele mesmo afirmou em seu interrogatório.

No entanto, a finalidade do tráfico não ficou suficientemente demonstrada, porquanto não há nenhum indício de que o réu estava praticando a comercialização de substâncias entorpecentes.

Logo, havendo dúvida em se saber se o réu era traficante ou usuário, deve subsistir a segunda hipótese, como solução benéfica do in dubio pro reo.

Anoto que as supostas denúncias (não comprovadas, diga-se de passagem) sobre o envolvimento do réu no comércio de drogas não permite a condenação por tráfico, porquanto denúncias não consubstanciam, por si sós, meio de prova. Caracterizam-se apenas como motivo para deflagração de uma investigação, cuja finalidade é a obtenção de dados concretos sobre a materialidade e autoria de um crime, esses sim potencialmente aptos a sedimentar eventual juízo de culpa.

Nesse sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, a exemplo do julgado que segue:

"Apelação Criminal. Posse de droga para uso próprio. 'Parquet' busca condenação por tráfico. Inadmissibilidade. Apreensão de pequena quantidade de maconha.

Inexistência de ato indiciário do nefasto comércio. Denúncia anônima não constitui prova. Trata-se de mera 'notitia criminis', apta apenas a deflagrar diligências investigatórias. Biografia penal, por si só, não pode servir de esteio ao reconhecimento da traficância. Diversos outros elementos, aqui não comprometedores, devem ser levados em consideração para a definição jurídica da conduta. Alegação do réu compatível com circunstâncias da prisão. Desclassificação mantida. Pena.

Redução. Apenas a reincidência no próprio crime do art 28 da Lei de Tóxicos autoriza aplicação de sanção em patamar superior a cinco meses. Apelo Ministerial não provido, com concessão de 'habeas corpus' de ofício para reduzir as sanções aplicadas ao réu." (Apelação nº 990.08.060033-8, Rel. Péricles Piza,, j.

16.11.2009).

Descaracterizado, portanto, o tráfico ilícito de entorpecentes, é o caso para desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, caput da Lei n. 11.343/06. E, uma vez desclassificado o delito para a conduta descrita no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, de rigor o reconhecimento da prescrição.

Isso porque, à luz do artigo 30 da Lei 11.343/06, "Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal."

No caso específico dos autos, tem-se que a denúncia foi recebida em 31 de março de 2020, sem que se verificasse qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional a partir de tal data.

Outrossim, o acusado é nascido em 08 de novembro de 1999 (fls. 15), ou seja, na data do fato, possuía 19 (dezenove) anos de idade. Assim, nos termos do artigo 115 do Código Penal, o prazo de prescrição é reduzido pela metade (no caso, reduz-se para um ano).

Considerando que entre a data do recebimento da denúncia até esta data decorreu prazo superior a um ano, a punibilidade do agente está fulminada pela prescrição.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva exposta na denúncia, e assim o faço para desclassificar a conduta para o delito descrito no artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Consequentemente, nos termos do artigo 30 da Lei n. 11.343/06 c.c. o artigo 115 do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Caíque Martins no que se refere ao delito descrito no artigo 28 da Lei 11.343/06, o que faço com fulcro no artigo 107, IV (primeira figura) do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, restitua-se ao acusado o dinheiro e o telefone celular apreendidos (fls. 09).

Oportunamente, façam-se as comunicações de praxe.

P.I.C.

Vargem Grande do Sul, 28 de dezembro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA